

2.5.4 – CODES D'ETHIQUE RELATIFS AU FINANCEMENT DES ACTIFS IMMOBILIERS ET AUX SERVICES PORTANT SUR LES ACTIFS FINANCIERS

Code d'éthique relatif au financement des actifs immobiliers¹⁰⁴

Préambule

Considérant les dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant notamment l'activité des établissements de crédit, la promotion immobilière, l'acquisition de logements, la liberté des prix et de la concurrence et la protection des consommateurs ;

Considérant les circulaires, directives, instructions et toutes autres correspondances émanant de Bank Al-Maghrib ou de tous autres organismes habilités par la loi à réguler les questions liées directement ou indirectement aux activités du marché immobilier ;

Considérant la volonté des établissements de crédit de circonscrire toute pratique susceptible de fausser le jeu de la concurrence ou de porter atteinte aux intérêts de la profession bancaire et de la clientèle ;

Considérant les initiatives et les efforts déployés par Bank Al-Maghrib visant le développement du financement du marché immobilier sur des bases saines et solides.

Les établissements de crédit conviennent, en concertation avec Bank Al-Maghrib, de se doter d'un code d'éthique relatif au financement de l'immobilier.

1/ Objet

Le présent code a pour objet de définir les règles et principes éthiques que les établissements de crédit doivent observer en vue de garantir un financement sain et approprié des actifs immobiliers.

2/ Relations avec la clientèle

Les établissements de crédit doivent développer chez leurs collaborateurs un comportement professionnel et un sens du service rendu à la clientèle dans le respect des règles du présent Code d'éthique.

Les établissements de crédit s'informent sur la situation notamment financière, patrimoniale et professionnelle de leurs clients, leurs besoins et leurs contraintes et veillent à les informer de manière transparente et fidèle sur les services et produits offerts.

Les établissements de crédit doivent informer la clientèle de toutes les commissions et autres frais liés à la constitution des dossiers de crédit. Ils doivent l'informer des avantages et risques liés à chaque type de taux d'intérêt proposé (fixe ou variable).

Les établissements de crédit s'engagent à formaliser par écrit d'une manière claire les termes et obligations réciproques avec les clients et disposer des procédures et études nécessaires pour mener convenablement les opérations de financement.

Les établissements de crédit s'efforcent d'être à l'écoute de leur clientèle et, au cas où une réclamation leur parviendrait, mettent tout en œuvre pour y donner suite avec diligence et objectivité.

¹⁰⁴ Adopté par les établissements de crédits, après concertation avec Bank Al-Maghrib, en mai 2008.

3/ Conditions de financement des actifs immobiliers

Les conditions de financement doivent observer les normes objectives d'appréciation du risque tout en prenant en considération le libre jeu de la concurrence.

Les établissements de crédit doivent respecter la directive édictée par Bank Al-Maghrib relative aux éléments minimums devant être requis dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit.

Les établissements de crédit doivent s'assurer que leurs financements ne soient pas accordés pour :

- l'acquisition de logements économiques par des clients non agréés ;
- l'acquisition de plusieurs logements économiques par un seul client ;
- à l'achat de terrains dans un but spéculatif.

3-1 Crédits octroyés pour l'acquisition de logements

Les établissements de crédit doivent tenir compte de la capacité d'endettement de leurs clients. Ils doivent accorder une attention particulière à la détermination des revenus devant servir de base à l'octroi des crédits et à la capacité de remboursement de l'emprunteur. Dans tous les cas, il ne faudra tenir compte que des revenus découlant des activités salariales ou professionnelles régulières.

Cette vigilance doit être de mise même si le crédit bénéficie de la garantie d'un fond public.

Les établissements de crédit doivent s'assurer préalablement à l'octroi de tout nouveau crédit à un client, que ce dernier a régularisé tous incidents de paiement, impayés ou créances en souffrance qui pourraient être constatés à l'occasion de la consultation des différentes centrales d'information.

Les établissements de crédit doivent s'interdire de financer l'informel en limitant le financement au prix d'achat déclaré tel qu'il ressort des compromis de vente et ce, aussi bien pour les crédits à l'achat de logements que pour les crédits à l'acquisition de terrains.

Ils généralisent l'application, pour toute catégorie de clientèle, les formules d'assurances vie-invalidité et incendie explosion.

3-2 Crédits octroyés pour la promotion immobilière

Les établissements de crédit doivent s'interdire de financer l'intégralité de la valeur d'acquisition des terrains.

Ils doivent requérir auprès des promoteurs immobiliers des informations suffisantes sur leurs projets et leurs plans de trésorerie prévisionnelle et adapter les financements à la nature de ces projets.

4/ Publicité et communication et respect des bonnes pratiques de la concurrence

Les établissements de crédit doivent agir honnêtement et équitablement dans l'intérêt de l'intégrité du marché immobilier.

Ils doivent observer les règles de transparence dans les actions publicitaires se rapportant aux produits et services et leurs conditions tarifaires.

Ils veillent à se conformer à une présentation publicitaire des produits de financement de leurs conditions tarifaires qui en donne une image honnête et fidèle.

Ils s'efforcent de ne pas s'attribuer, par rapport à la concurrence, un caractère de supériorité ou d'exclusivité par une présentation publicitaire exagérée, insidieuse ou dénigrante ou trompeuse.

Ils s'abstiennent de détourner la clientèle d'un concurrent à leur profit en utilisant des moyens contraires aux pratiques saines en matière de concurrence.

5/ Diffusion

Les établissements de crédit s'engagent à diffuser le présent code auprès de leurs collaborateurs et de toutes leurs filiales opérant dans le marché immobilier et faire en sorte qu'il soit strictement respecté.

6/ Comité de suivi

Un comité de suivi, composé des représentants de Bank Al-Maghrib et du GPBM veillera à l'application et à l'amélioration des dispositions de ce code.